

0003026-70.2018.8.26.0197

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003026-70.2018.8.26.0197

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1426/2018 - Delegacia de Polícia de Francisco Morato, 175/2018 - Delegacia de Polícia de Francisco Morato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON FERREIRA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Vistos.

JEFERSON FERREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos art. 157, §2º, II, do Código Penal, porque, no dia 05 de abril de 2018, por volta das 00h10min, na Avenida Clorinda Bordin de Oliveira, altura do numeral 651, Jd. Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra Giovanni Perez Patton Zeballos e Valdivan Sousa de Oliveira, a quantia de R\$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) pertencente à Empresa Auto ônibus Moratense.

Recebida a denúncia em 03 de maio de 2019 (fls. 77), o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 101 e 106/107). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 110).

Na instrução criminal, foi ouvida tão somente uma das vítimas. O réu foi declarado revel.

Em memoriais, a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação (fls. 193/197), ao passo a Douta Defensora requereu a absolvição do réu por não ter havido grave ameaça ou a desclassificação para o delito de furto e o reconhecimento da tentativa.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação merece ser julgada IMPROCEDENTE.

A autoria do delito em questão não foi sobejamente demonstrada, a impedir o decreto condenatório.

Como antes informado, o réu não foi interrogado.

Com efeito, de fato não é possível concluir que os fatos se deram tais como narrados na denúncia.

Em juízo, a vítima Valdivan relatou que é motorista de ônibus e que, no dia dos fatos, uma pessoa deu sinal de parada e em seguida apareceram outros dois, os quais de pronto anunciaram assalto. Recorda-se que um deles era mais claro e o outro era um pardo/moreno. Não conseguiu ver arma porque os roubadores disseram ao depoente para ficar olhando pra baixo. Esclarece que o mais moreno ficou na porta do ônibus enquanto o mais claro fazia o "recolhe", tendo sido subtraída a quantia de aproximadamente R\$ 80,00. Disse que, posteriormente, foi à delegacia e fez o reconhecimento positivo do réu por meio de fotografia, esclarecendo que se tratava do roubador que fez o "recolhe" do dinheiro. Em juízo, novamente assim o fez ao visualizar a fotografia de fls. 13, atentando ainda para o detalhe das tatuagens que o réu ostenta no braço. Assevera, ainda, que o réu ficava fazendo ameaças, inclusive ao chefe do depoente, já que se tratava de pessoa que já vinha efetuando outros roubos a coletivos. Quanto à outra vítima, o cobrador Giovanni, acredita que ele voltou ao país de origem, Bolívia. (grifamos)

A mesma vítima e a outra, Giovanni, extrajudicialmente apenas reconheceram o réu por meio de fotográfico (fls. 11 e 12).

Ocorre que, na esteira da jurisprudência predominante do Col. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico exclusivamente não pode servir de estofo para um édito condenatório quando não corroborado por outras provas, como é o caso dos autos. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. (...)

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e traços corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, consequentemente, de graves injustiças.

(...) (STJ - HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC (2020/0179682-3) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Cumpra registrar que tal entendimento é o mais recente daquela Colenda Corte e vem sendo adotado em diversos casos similares (HABEAS CORPUS Nº 617.717 - DF (2020/0262983-8) RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ).

Desta forma, as provas colhidas no decorrer da instrução criminal não evidenciam a autoria do crime. O único elemento mais contundente a indicar a autoria da prática delitiva ao acusado é o reconhecimento fotográfico feito por uma das vítimas, o qual não contou com outras provas produzidas em juízo.

Assim, por mais que o reconhecimento fotográfico seja um meio de prova admitido, neste caso não se lhe empresta força suficiente a ensejar o decreto condenatório.

Havendo insuficiência de provas a embasar uma condenação, a absolvição do réu é medida que se impõe. Assim, o elemento informativo consistente exclusivamente no reconhecimento fotográfico do réu pela vítima é insuficiente a imputar a autoria do delito em tela ao acusado e, portanto, a embasar um decreto condenatório, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, impondo-se, pois, a absolvição, nos exatos termos do artigo 386, VII, do referido Código.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e o faço para ABSOLVER o acusado JEFERSON FERREIRA DE JESUS das imputações contidas na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Francisco Morato, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA